Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1083600000945 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.01.2025 за ГРН 2253600058590

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден
Общим собранием членов
Воронежской региональной общественной
организации инвалидов и родителей детей-инвалидов
с нарушениями психического развития аутистического спектра
«Искра Надежды»
протокол № 2 от «15» октября 2024 г.

УСТАВ

Воронежской региональной общественной организации инвалидов и родителей детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра «Искра Надежды»

(новая редакция)

город Воронеж

2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Воронежская региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра «Искра Надежды», в дальнейшем именуемая «Организация», является основанным на членстве добровольным общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей.

1.2. Правовыми основания деятельности Организации являются:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность общественных организаций;
- настоящий Устав.

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: Воронежская региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра «Искра Надежды».

1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке: ВРООИ «Искра Надежды».

1.5. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации - Правления - Воронежская область, г. Воронеж.

1.7. Организация создается без ограничения срока деятельности.

1.8. Организация имеет печать с полным наименованием Организации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. Организация имеет эмблему, которая не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Эмблема имеет в своем составе словесные элементы «ВРООИ «ИСКРА НАДЕЖДЫ», выполненные в две строки заглавными буквами кириллического алфавита, стилизованное изображение солнца с лучами, пронизывающими облако, выполненного из сочетания четырех цветов: синего, красного, белого, черного.

1.10. Территориальной сферой деятельности Организации является Воронежская область.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Целями Организации является защита прав и законных интересов инвалидов и детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, и их родителей (законных представителей), обеспечение им равных с другими гражданами возможностей, содействие общественной интеграции и социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра.

2.2. Предметом деятельности (совокупностью видов деятельности) Организации, осуществляемой в соответствии с ее целями, являются:

- содействие в реабилитации или абилитации инвалидов и детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра;
- содействие в развитии ранней помощи детям с нарушениями психического развития аутистического спектра, в том числе детям-инвалидам;
- правовая защита законных интересов инвалидов и детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра, членов их семей, их родителей (законных представителей), членов Организации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, правоохранительных органах, в суде;
- предоставление социальных услуг в соответствии с целями деятельности Организации инвалидам, детям-инвалидам с нарушениями психического развития аутистического спектра и их родителям (законным представителям);
- содействие в развитии адаптивной физической культуры и параолимпийских видов спорта, спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями (Специальная Олимпиада);
- социокультурная интеграция и развитие творчества инвалидов и детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра;
- профессиональная реабилитация и содействие в трудоустройстве инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра;
- содействие в развитии инклюзивного образования, в том числе путем оказания консультационно-методической помощи образовательным организациям;
- содействие в организации сопровождаемого проживания инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра, в том числе пожилых людей;
- участие в реализации федеральных и региональных программ, проектов, направленных на повышение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра;

- организация культурно – просветительских мероприятий и досуга семей, имеющих инвалидов и детей-инвалидов с нарушениями психического развития аутистического спектра;
- привлечение добровольных вкладов российских и зарубежных предприятий, организаций, граждан в виде денежных, материальных средств, инвестиций для поддержки и развития проектов и программ Организации.

Дополнительным видом деятельности, который является видом предпринимательской деятельности для Организации, является осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых.

2.3. Организация вправе осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, в соответствии с целями и предметом деятельности Организации.

2.4. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, для которых создана Организация, и соответствующую этим целям.

В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Организация может вступать в ассоциации и союзы.

2.5. Организация осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности, необходимые для достижения целей, ради которых она создана, и в соответствии с ними:

- изготовление, использование и реализация сувенирной продукции и предметов прикладного творчества, способствующих реализации программ и проектов Организации;
- проведение научно-исследовательских работ, способствующих обнаружению и решению различных общественно значимых проблем, а также публикация результатов исследований в соответствии с целями Организации;
- оказание информационных, научно-методических, консультационных, экспертных и исследовательских услуг в соответствии с целями Организации;
- организация конференций, аукционов, фестивалей творчества и выставок в соответствии с целями и предметом деятельности Организации;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых;
- издание и реализация книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий в печатном и электронном видах;

- проведение платных лекций, тренингов, семинаров, вебинаров, консультаций, спортивных и иных мероприятий, направленных на достижение целей создания Организации и соответствующих им.

2.6. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Организации и используются для достижения целей, ради которых она создана.

2.7. Предпринимательская деятельность, не должна осуществляться в ущерб основной деятельности Организации.

2.8. Организация может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.9. Организация не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.10. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только на достижение уставных целей.

2.11. Для осуществления образовательной деятельности в Организации создается специальное структурное подразделение - учебно-методический отдел.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Организация имеет самостоятельный баланс.

Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

3.2. Организация является собственником имущества, переданного ей в качестве взносов, пожертвований, а также имущества, приобретенного Организацией на иных законных основаниях. От имени Организации права собственника имущества осуществляют ее постоянно действующий

руководящий орган - Правление, согласно компетенции, определенной настоящим Уставом.

3.3. Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает текущие и перспективные планы, определяет цели, формы и методы своей хозяйственной деятельности; формирует собственную организационную структуру, решает вопросы ее функционирования.

3.4. Организация самостоятельно определяет порядок приема и увольнения работников, формы, системы и размеры оплаты труда, распорядок рабочего дня, принимает решение о введении суммированного учета рабочего времени.

3.5. Для достижения уставных целей в соответствии с действующим законодательством Организация имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, в соответствии с действующим законодательством;
- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Организация обязана:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

4.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
- членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- доходы от предпринимательской деятельности Организации;
- поступления от гражданско-правовых сделок;
- поступления от внешнеэкономической деятельности Организации;
- средства государственной поддержки деятельности Организации, гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или вытекающие из целей Организации и ее видов деятельности;
- другие не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации поступления.

4.3. Собственником имущества является Организация как юридическое лицо. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.

4.4. Полученная Организацией прибыль не подлежит распределению между членами Организации.

4.5. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4.6. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами, достигшие 18 (восемнадцати) лет, в том числе инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель), при этом инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80 (восьмидесяти) процентов, а также юридические лица – общественные объединения, разделяющие цели Организации, выполняющие требования настоящего Устава.

5.2. Приобретение членства Организации является добровольным.

5.3. Прием в члены Организации осуществляется Правлением Организации на основании письменного заявления вступающего:

- для физических лиц – путем подачи заявления в Правление;
- для юридических лиц – путем направления в Правление соответствующего заявления от полномочного органа юридического лица и на основании решения их руководящего органа.

5.4. Учредители Организации являются членами Организации.

5.5. Все члены Организации – юридические и физические лица – имеют равные права и обязанности.

5.6. Члены Организации имеют право:

- принимать участие в Общих собраниях членов Организации;
- принимать участие в разработке и реализации всех проектов, программ и мероприятий, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно – ревизионные органы Организации (для юридических лиц – через своих представителей);
- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с деятельностью Организации;
- получать информацию о планируемых Организацией мероприятиях;
- обращаться с заявлениями в любой выборный орган Организации и получать ответ по существу своего обращения;

- участвовать в заседаниях Правления по вопросу исключения его из членов Организации;
- обращаться за помощью Организации для защиты своих прав и законных интересов;
- выйти из состава членов Организации;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- активно участвовать в реализации задач, определенных руководящим органом;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, наносящих моральный или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям, провозглашенным Организацией;
- платить членские взносы;
- соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Членство в Организации может быть прекращено добровольно на основании письменного заявления физического лица или решения полномочного органа юридического лица.

5.9. Члены Организации могут быть исключены из Организации решением Правления, которое принимается простым большинством голосов присутствующих членов Правления:
- за неуплату членских взносов в течении одного года;
- за деятельность, противоречащую целям и предмету Организации;
- за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб.
- за неучастие в деятельности Организации в течение 2 (двух) лет.

5.10. Членство в Организации считается утраченным со дня вынесения решения Правления об исключении из Организации.

В случае добровольного выбытия из Организации днем прекращения членства является день регистрации заявления гражданина в журнале регистрации заявлений. Решения Правления по данному вопросу не требуется.

5.11. В случае прекращения членства Организации уплаченные взносы не возвращаются и претензии на часть имущества Организации не принимаются.

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Органами Организации являются:

Общее собрание членов Организации;

Правление;

Председатель;

Контрольно-ревизионная комиссия.

6.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов, основной целью которого является обеспечение соблюдения Организацией целей, для которых она создана.

6.3. Общее собрание членов созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

Место и дата проведения Общего собрания членов определяются Правлением Организации.

6.4. Созыв Общего собрания членов осуществляется Правлением Организации. Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано по требованию не менее 1/3 (одной трети) членов Организации, Контрольно-ревизионной комиссии, Председателя Организации или решением Правления Организации.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества;
- утверждение устава Организации, внесение в него изменений и дополнений;
- определение порядка приобретения и утраты членства Организации;
- избрание руководящих и контрольно-ревизионных органов Организации (Правление, Председатель, Контрольно-ревизионная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и иных имущественных взносов;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов, не могут быть переданы на решение Правления, Председателя.

6.6. Общее собрание членов правомочно, если на нем присутствует более половины членов Организации.

6.7. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов присутствующих его членов.

6.8. Решения Общего собрания членов Организации фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем и Секретарем заседания.

6.9. В период между Общими собраниями членов Организации, постоянно действующим руководящим органом является Правление Организации, подотчетное Общему собранию членов, избираемое из числа членов Организации сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 4 (четырех) членов.

В состав Правления Организации входят Председатель, а также секретарь Правления, члены Правления, которые не являются самостоятельными органами Организации.

На каждом заседании Правления Организации избирается Председатель заседания Правления для его проведения.

6.10. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.

6.11. Правление Организации правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих.

6.12. Правление Организации:

- принимает решения о приобретении, утрате членства в Организации;
- распоряжается денежными средствами и имуществом Организации;
- руководит хозяйственной деятельностью Организации;
- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего собрания;
- утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы Организации;
- принимает локальные нормативные акты Организации;
- утверждает бюджет и баланс Организации;
- организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего собрания членов;
- ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием членов;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;

- принимает решения о создании Организацией других юридических лиц об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации,
- принимает решения по иным вопросам деятельности Организации за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов и Контрольно- ревизионной комиссии.

Решения Правления оформляются письменно в виде протоколов.

6.13. Председатель избирается на Общем собрании членов Организации, из числа членов сроком на 5 (пять) лет.

6.14. Председатель является единоличным исполнительным органом Организации:
- действует от лица Организации без доверенности;
- организует и контролирует реализацию основных направлений и программ деятельности Организации;
- осуществляет общее оперативное руководство деятельностью Организации;
- выполняет организационно – распорядительные функции;
- заключает гражданско-правовые сделки;
- подписывает от имени Организации необходимые документы;
- открывает в банках расчетные и другие счета;
- выдает доверенность от имени Организации;
- представляет Организацию в органах государственной власти и органах местного самоуправления, организациях независимо от форм собственности, общественных объединениях;
- заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры с работниками Организации;
- издает приказы и распоряжения;
- ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием членов;
- вместе с главным бухгалтером Организации, который не является самостоятельным органом Организации, подписывает все документы денежного, кредитного и имущественного характера.

Решения Председателя оформляются письменно в виде приказов и распоряжений.

6.15. Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается Общим собранием членов из числа членов Организации сроком на 5 (пять) лет в составе 3 (трех) человек.

6.16. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается Общим собранием членов Организации из числа членов Организации сроком на один год. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии не является

самостоятельным органом, его участие в деятельности Организации ограничивается руководством Контрольно-ревизионной комиссии.

6.17. Контрольно-ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих.

6.18. Контрольно-ревизионная комиссия:

- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации, а также ее, филиалов и представительств;
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год;
- отчитывается перед Общим собранием членов Организации;
- в ходе проведения проверок имеет право истребовать от должностных лиц Организации все необходимые документы и объяснения.

6.19. Контрольно-ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам и балансам в течение двух месяцев после окончания финансового года.

Без заключения Контрольно - ревизионной комиссии Общее собрание членов Организации не вправе утверждать баланс Организации.

6.20. Члены Контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Правления Организации с правом совещательного голоса.

6.21. Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав Правления Организации.

6.22. Контрольно-ревизионная комиссия вправе принимать решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Организации.

7. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Воронежской области, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных Организацией положений.

7.2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств Организации принимаются Общим собранием членов Организации.

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием членов Организации и действуют от имени Организации на основании доверенности.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания членов Организации.

8.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимается 2/3 (двумя третями) голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.

8.3. Новая редакция Устава Организации подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента регистрации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания членов Организации, принятому не менее 2/3 (двух третей) голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации.

9.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов, принятому не менее 2/3 (двумя третями) голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации.

9.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на уставные цели по решению Общего собрания членов Организации.

9.6. При ликвидации Организации документы по личному составу в установленном законом порядке передаются на государственное архивное хранение.

9.7. Организация считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.